

벤처기업확인요령

[시행 2026. 8. 20.] [중소벤처기업부고시 제2026-68호, 2025. 8. 20., 일부개정.]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 요령은 「벤처기업육성에 관한 특별법」(이하 ‘법’이라 한다), 같은 법 시행령(이하 ‘령’이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 ‘규칙’이라 한다)에서 위임한 벤처기업 확인절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "벤처기업확인기관"이란 법 제25조의3에 따라 지정된 벤처기업확인기관을 말한다.
2. "벤처기업확인위원회"란 법 제25조의4에 따라 구성된 벤처기업확인위원회를 말한다.
3. "신청기업"이란 법 제25조제1항에 따라 벤처기업임을 확인받고자 벤처기업확인기관의 장에게 신청한 기업을 말한다.
4. "벤처투자유형"이란 법 제2조의2제1항제1호 및 같은 항 제2호가목의 요건을 충족하는 벤처기업에 해당하는 벤처기업 유형을 말한다.
5. "연구개발유형"이란 법 제2조의2제1항제1호 및 같은 항 제2호나목의 요건을 충족하는 벤처기업에 해당하는 벤처기업 유형을 말한다.
6. "혁신성장유형"이란 법 제2조의2제1항제1호 및 같은 항 제2호다목의 요건을 충족하는 벤처기업에 해당하는 벤처기업 유형을 말한다.

7. "예비벤처유형"이란 벤처기업을 창업하기 위하여 법인설립 또는 사업자등록을 준비 중인 자가 법 제2조의2제1항제2호다목의 요건으로 벤처기업의 해당여부에 대한 확인을 받는 유형을 말한다.
8. "기술혁신형기업"이란 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제2조제3의2호에 따른 중소기업을 말한다.
9. "전문평가기관"이란 규칙 제8조제3항에 따라 벤처기업확인업무의 효율적 수행을 위하여 벤처기업확인기관의 업무를 지원하는 분야별 전문성을 갖춘 기관을 말한다.
10. "벤처확인종합관리시스템"이란 법 제3조의4에 따라 구축된 종합관리시스템을 말한다.

제3조(벤처기업의 요건) ① 벤처기업은 법 제2조의2와 영 제2조의3의 규정에 의한 요건을 갖추고 영 제2조의4의 규정에 따른 제외업종에 해당하지 않는 기업 중 법 제25조제1항에 따라 벤처기업임을 확인받은 기업을 말한다.

② 영 제2조의3제5항제2호의 규정에 의한 업종별 연구개발 투자비율 및 규칙 제2조의 연구개발비 산정기준은 각각 [별표 1] 및 [별표 2]와 같다.

③ 영 제2조의3제2항제14호의 규정에 따른 중소벤처기업부장관이 정하는 외국투자회사의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 벤처기업 확인을 신청한 날 현재 한국벤처캐피탈협회 정관에 따라 특별회원으로 가입한 외국투자회사

2. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제50조제1항에 따라 결성된 국내 벤처투자조합에 직접 출자한 실적이 있는 외국투자회사
3. 벤처기업 확인을 신청한 기업에 대한 투자가 이루어진 날 또는 벤처기업 확인을 신청한 날 현재 해외벤처캐피탈협회 소속 투자회사
4. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 인정하는 국제적 신인도와 투자실적을 갖춘 외국투자회사

제2장 벤처기업확인기관

제4조(벤처기업확인기관의 업무, 조직 등) ① 벤처기업확인기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 법 제25조에 따른 벤처기업 확인 및 법 제25조의2에 따른 벤처기업 확인의 취소에 관한 업무(이하 ‘벤처기업확인업무’라 한다)
2. 제5조에 따른 벤처기업확인업무에 관한 사업계획의 수립 및 실적보고
3. 중소벤처기업부장관에 벤처기업 확인제도 관련 정책 제언
4. 벤처기업 확인 신청서의 접수 및 구비서류 확인
5. 벤처기업확인위원회의 구성 및 운영관리
6. 벤처기업확인위원회의 사무행정 지원
7. 전문평가기관의 지정 및 운영관리
8. 법 제25조제2항에 따라 제18조의 규정에 의한 벤처기업 확인서의 (재)발급

9. 법 제3조의4에 따른 벤처확인종합관리시스템의 운영 및 관리

10. 벤처기업 확인을 받은 기업에 대한 설문, 현황조사, 지원 등 사후 관리

11. 그 밖에 중소벤처기업부장관과 협의하여 필요하다고 인정되는 업무

② 벤처기업확인기관의 필요상설기구는 법 제25조의4에 따라 구성된 벤처기업확인위원회와 법 제25조의3제1항에 따라 설치한 사무국으로 한다.

③ 사무국은 제1항 각 호의 업무를 총괄하며, 사무국장은 벤처기업확인기관의 장이 임명한다. 벤처기업확인기관의 장은 사무국의 업무 수행에 대한 독립성을 보장하여야 한다.

④ 벤처기업확인기관은 5명 이상의 위원으로 구성하는 벤처기업확인위원 추천위원회를 운영할 수 있다. 벤처기업확인위원 추천위원은 벤처기업이나 창업자의 발굴·육성·투자·보육 등을 주요 업무로 하는 기업·기관·단체가 추천하는 자 중에서 벤처기업확인기관의 장이 중소벤처기업부장관과의 협의를 거쳐 위촉한다.

⑤ 벤처기업확인기관은 제1항 각 호의 업무를 수행함에 있어 그 과정의 공정성, 객관성 및 투명성을 제고하기 위해 준법감시인을 둔다.

제5조(사업계획의 수립 및 실적 보고) 벤처기업확인기관의 장은 해당 연도의 벤처기업확인업무에 관한 사업계획과 전년도 사업추진 실적을 매년 2월 말일까지 중소벤처기업부장관에게 제출하여야 한다.

제6조(벤처기업확인기관의 예산지원) 중소벤처기업부장관은 벤처기업 확인기관에 대하여 벤처기업확인 및 관리에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제7조(벤처기업확인기관의 업무규정) 벤처기업확인기관의 장은 그 조직 및 인원, 사무국·벤처기업확인위원회 운영 및 업무지원, 벤처기업 확인업무 수행 등에 관한 내부 업무규정을 제정할 수 있다.

제3장 벤처기업확인위원회

제8조(벤처기업확인위원회의 업무 등) 벤처기업확인위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 법 제25조의4제1항제1호에 따른 벤처기업 해당 여부 확인에 관한 심의·의결
2. 법 제25조의4제1항제2호에 따른 벤처기업 확인의 취소에 관한 결정
3. 법 제25조의4제1항제3호에 따른 그 밖에 벤처기업 확인 및 확인 취소에 필요한 사항
4. 제1호 내지 제3호 외에 벤처기업확인위원회의 심의·의결에 관하여 필요한 사항으로서 제24조에 따라 세부지침으로 정하는 사항

제9조(벤처기업확인위원회의 구성 및 운영) ① 법 제25조의4제2항에 따른 벤처기업확인위원회 위원의 구성은 다음 각 호에 따른다.

1. 벤처기업확인위원회 위원은 제4조제4항에 따른 벤처기업확인위원 추천위원회가 추천하는 자 중에서 벤처기업확인기관의 장이 벤처기

업확인업무의 독립성, 공정성, 투명성, 전문성 등을 고려하여 위촉한다. 이때 벤처기업확인위원회의 위원장은 벤처기업확인기관의 장이 위원들 중에서 선임한다.

2. 벤처기업확인기관의 장은 벤처기업확인위원회 위원을 위촉한 경우에 [별지 제11호서식]에 따른 벤처기업확인위원 청렴서약서를 제출하도록 하여야 한다.

3. 벤처기업확인위원회 위원의 임기는 3년을 원칙으로 하되, 1회 3년에 한하여 연임할 수 있다. 단, 사임 또는 해촉의 사유로 인해 충원되는 위원의 임기는 기존 위원의 잔여임기를 적용한다.

4. 벤처기업확인위원회 위원이 규칙 제12조의 규정에 의한 해촉사유가 있는 경우, 벤처기업확인기관의 장은 해당 위원을 해촉할 수 있다. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규칙 제12조제3호에 따라 위원으로 적합하지 않다고 인정할 수 있다.

가. 벤처기업확인위원회에 출석이 요청되었으나 지속적으로 출석하지 않아 벤처기업확인위원회의 개회에 지장을 초래하는 경우
나. 직무에 태만하여 벤처기업확인위원회의 업무에 지장을 초래하는 경우

다. 그 밖에 정당한 이유 없이 직무상의 의무를 위반하여 위원으로서 적합하지 아니한 경우

② 벤처기업확인위원의 위원이 규칙 제12조 및 이 요령 제9조제1항제4호의 사유로 해촉되거나 기타 개인사유로 인해 결원이 발생한 경우

벤처기업확인기관의 장은 제4조제4항을 준용하여 벤처기업확인위원회의 위원을 충원할 수 있다.

③ 벤처기업확인위원회 위원이 제10조의 심의·의결에 있어서 규칙 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 심의·의결 업무에서 제척된다.

④ 벤처기업확인위원회 위원은 제3항에 해당하는 사유가 있으면 벤처기업확인위원회에 그 사실을 알리고 스스로 해당 심의·의결에서 회피하여야 한다.

⑤ 벤처기업확인위원회의 위원장은 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 벤처기업확인위원회의 운영에 관한 정책을 논의하기 위한 회의 소집 권한
2. 벤처기업확인위원회의 업무를 효율적으로 처리하기 위한 사전검토 담당 위원 지정 권한
3. 벤처기업확인위원회의 위원장은 제1호 및 제2호의 권한을 제4조 제3항에 따라 임명된 사무국장에게 위임할 수 있다.

제10조(벤처기업확인위원회의 심의·의결) ① 벤처기업확인을 위한 심의는 7명 이상의 위원의 출석으로 개의하고, 출석위원의 3분의 2 이상이 찬성하면 벤처기업에 해당함을 의결한다.

② 벤처기업확인위원회는 제1항의 심의·의결 전에 제9조제5항제2호에 따라 지정된 사전검토 담당 위원의 사전검토 의견을 받아 이를 심의·의결에 참고할 수 있다.

③ 벤처기업확인위원회는 제1항의 심의·의결 업무에 관하여, 위원은 제2항의 사전검토 의견에 관하여 제11조에 따라 지정된 벤처기업확인 전문평가기관으로부터 의견을 구할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항 외에 벤처기업확인을 위한 심의·의결에 관하여 필요한 사항은 제24조에 따라 세부지침으로 정한다.

제4장 벤처기업확인 전문평가기관

제11조(전문평가기관의 지정) ① 벤처기업확인기관의 장은 중소벤처기업부장관과 협의하여 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 갖춘 기관을 벤처기업확인업무에 관한 업무를 지원하는 전문평가기관으로 지정할 수 있다.

1. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35조에 따른 기술평가기관
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 연구기관
3. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조의 규정에 따른 전문생산기술연구소
4. 벤처기업확인업무를 위하여 벤처기업확인기관의 장이 중소벤처기업부장관과의 협의를 거쳐 필요하다고 인정하는 전문성을 갖춘 기관

② 벤처기업확인기관의 장은 필요시 중소벤처기업부장관과 협의하여 전문평가기관의 지정을 위한 지정신청 공고를 낼 수 있으며, 전문평가

기관으로 지정받으려는 기관은 공고한 기간 내에 [별지 제10호서식]에 따라 다음 각 호의 서류를 갖추어 벤처기업확인기관의 장에게 신청하여야 한다.

1. 전문평가기관 지정신청서
2. 사업자등록증(또는 고유번호증)
3. 법인등기사항전부증명
4. 평가업무계획서 및 평가인력 운용 계획

③ 벤처기업확인기관의 장은 제2항에 따라 접수된 전문평가기관 지정 신청에 대해 전문평가기관 지정을 위한 위원회를 개최하여 지정할 수 있으며, 위원회의 구성 및 심의·의결은 다음 각 호에 따른다.

1. 위원회 구성 시 벤처기업확인기관의 장을 위원장으로 하고, 중소벤처기업부 담당부서의 장, 벤처기업확인위원회의 위원장이 추천하는 벤처기업확인위원회 위원 2인, 외부전문가 1인 등 5인 이내로 위원회를 구성할 수 있다.
2. 심의·의결 시 의사정족수는 5명 이내로 하며 의결정족수는 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

④ 유형별 전문평가기관으로 신청 가능한 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 벤처투자유형 : 벤처투자회사, 벤처투자조합 등의 확인 및 공시운영에 관한 업무를 중소벤처기업부로부터 위탁받은 기관
2. 연구개발유형 및 혁신성장유형 : 기술에 기반한 사업의 성장성을 평가해야 함에 따라 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35

조에 의한 기술평가기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 의한 연구기관, 「산업기술 혁신 촉진법」 제42조에 의한 전문생산기술연구소

⑤ 전문평가기관 지정의 판단 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 최근 3년 관련 법령에 따른 객관화된 기술평가 실적
2. 기술평가가 가능한 직원의 현황 및 전체 직원 대비 비율
3. 최근 3년 중소기업 지원 조직 보유 및 지원 실적
4. 기술평가가 가능한 분야 및 평가가능한 지역 등

⑥ 제14조에 따른 지정 취소 발생 또는 추가 지정 필요시에는 그 즉시 벤처기업확인기관의 장과 중소벤처기업부 장관은 협의하여 신규전문평가기관을 지정할 수 있다.

⑦ 벤처기업확인기관의 장은 중소벤처기업부 장관과의 협의를 거쳐 제11조제2항에 따라 공고한 기간이 종료한 날로부터 1개월 이내에 전문평가기관을 지정하고, 지정된 기관에 지정서를 교부하며, 그 결과를 공고하여야 한다. 제11조제1항에 따라 지정된 전문평가기관은 [별표 3]과 같다. 전문평가기관 지정의 유효기간은 2년으로 하며, 제13조제1항의 평가에 따라 그 기간을 연장할 수 있다.

제11조의2(위원의 제척·회피) ① 제11조에 따른 지정 및 제14조에 따른 지정취소 처분시 각 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자가

- 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
 4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ② 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결을 회피하여야 한다.

제12조(전문평가기관의 업무 등) ① 전문평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 신청기업이 제출한 서류의 검토, 요건심사 및 신청기업의 현장실사
 2. 벤처기업확인을 위한 신청기업의 기술의 혁신성, 사업의 성장성 평가
 3. 벤처기업확인기관이 정기적, 비정기적으로 수행하는 평가품질관리 조사에 관한 협조
 4. 제1호부터 제3호까지의 업무 수행에 관하여 필요한 사항은 제24조에 따라 세부지침으로 정한다.
- ② 전문평가기관으로 지정된 기관은 전문평가기관으로 지정된 날로부터 1개월 이내에 제12조제1항 각 호의 업무를 수행할 전담인력을 지정하여야 한다.
- ③ 전문평가기관으로 지정된 기관은 평가인력의 구성 계획 및 그 운영

에 관한 세부사항을 내부지침으로 제정하여야 한다.

④ 전문평가기관으로 지정된 기관은 제12조제1항 각 호의 업무 수행에 관하여 공정성 및 객관성을 확보하기 위하여 이 요령에 저촉되지 않는 범위 내에서 내부지침을 제정하여 운영할 수 있다.

⑤ 벤처기업확인기관의 장은 중소벤처기업부장관과 협의하여 제1항 각 호의 업무에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 전문평가기관에 지원할 수 있다.

제13조(전문평가기관에 대한 평가) ① 벤처기업확인기관의 사무국은

제11조제1항에 따른 전문평가기관 지정의 유효기간 만료 3개월 전까지 전문평가기관에 대하여 이 고시를 포함한 법령 등 준수 여부, 제11조제1항이 정한 요건 유지 여부, 제12조제1항 각 호의 업무 수행의 적정 여부 등을 평가한다.

② 제1항의 평가 결과 전문평가기관의 업무 수행이 적합하지 아니하다고 평가되는 경우, 전문평가기관 지정을 연장하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 평가의 세부기준 및 지침에 관한 사항은 제24조에 따라 세부지침으로 정한다.

제14조(전문평가기관의 지정 취소) ① 벤처기업확인기관의 장은 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전문평가기관의 지정을 취소하거나 3개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 시정하도록 명령할 수 있으며, 이를 이행하지 않은 경우 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다. 다만, 제1호, 제2호에 해

당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 전문평가기관이 제12조제2항에서 정한 바를 기한 내에 이행하지 아니한 경우
3. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우
4. 전문평가기관의 임직원 및 평가인력으로 위촉받은 자가 제27조의 규정에 위반하여 평가업무와 관련하여 알게 된 비밀 정보를 유출한 경우

② 제1항에 따라 지정이 취소된 전문평가기관은 그 취소일부터 2년간 전문평가기관의 지정을 신청할 수 없다.

③ 벤처기업확인기관의 장은 제1항제1호부터 제4호까지 각호에 의한 전문평가기관 지정취소 사유 발생 시 전문평가기관의 장에게 그 사유와 관련한 사실관계 확인을 요청할 수 있다.

④ 제3항에 따라 벤처기업확인기관의 장으로부터 지정취소 사유 발생에 대한 사실관계 확인을 요청받은 전문평가기관의 장은 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 벤처기업확인기관의 장에게 사실관계 확인서를 제출하여야 한다.

⑤ 벤처기업확인기관의 장은 제3항 및 제4항에 따라 전문평가기관의 장으로부터 제출받은 사실관계 확인서에 대한 확인 및 심의를 위해 필요한 경우 위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

제14조의2(전문평가기관의 지정 취소의 절차) ① 벤처기업확인기관의

장은 제14조제5항에 따라 위원회를 구성하는 경우 위원회의 구성 및 심의·의결은 다음 각 호에 따른다.

1. 위원회 구성 시 벤처기업확인기관의 장을 위원장으로 하고, 중소벤처기업부 담당부서의 장, 벤처기업확인위원회의 위원장이 추천하는 벤처기업확인위원회 위원 2인, 외부전문가 1인 등 5인 이내로 위원회를 구성할 수 있다.

2. 심의·의결 시 의사정족수는 5명 이내로 하며 의결정족수는 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

② 제1항에 따라 구성된 위원회는 전문평가기관에서 제출한 사실관계 확인서에 대해 사안의 심각성 및 위반의 빈도 등을 고려하여 심의하고, 조치결과를 의결한다.

③ 벤처기업확인기관의 장은 전문평가기관 지정 취소에 대한 심의·의결 결과에 대해 30일 이내 전문평가기관에게 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 상황이 발생하였을 경우 1회에 한하여 그 기한을 7일 이내로 연장할 수 있다.

④ 전문평가기관은 제2항에 따른 지정취소 심의·의결 결과에 따라야 하며, 지정 취소 시 지체 없이 전문평가기관의 권한을 반납하여야 한다.

⑤ 제4항 및 유효기간 종료에 따른 전문평가기관 권한 반납 시 제12조의 전문평가기관 업무를 통해 취득한 기업 또는 개인정보의 전자적 파일 및 인쇄물 자료는 즉시 파기조치 해야 한다.

제5장 벤처기업확인 절차

제15조(벤처기업 확인의 신청 등) ① 신청기업은 벤처기업 확인 신청서 [별지 제1호서식]을 작성하여, 벤처확인종합관리시스템을 통해 벤처기업확인기관에 벤처기업 확인을 신청하여야 한다.

② 신청기업은 제1항에 따른 벤처기업 확인 신청 시 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 예비벤처유형으로 벤처기업확인을 신청하는 자의 경우 다음 제1호 및 제2호 서류의 제출을, 개인사업자인 신청기업이 벤처기업 확인을 신청하는 경우 다음 제2호 서류의 제출을 면제할 수 있다.

1. 사업자등록증
2. 법인등기사항전부증명서
3. 사업계획서
4. 그 밖의 제24조에 따라 세부지침으로 정하는 서류

③ 제1항, 제2항에 따른 신청서 및 첨부서류 미비 시 접수가 완료되지 않은 것으로 간주하며, 벤처기업확인기관의 장은 신청기업에 대하여 미비한 서류의 보완을 요청할 수 있다.

④ 규칙 제8조제2항 각 호의 벤처기업확인 여부 통지 기한은 신청기업이 제1항, 제2항에 따른 신청서 및 첨부서류를 완비하여 벤처기업확인기관으로부터 접수증을 교부받은 날로부터 기산한다. 각 기한의 말일이 토요일 및 공휴일인 경우에는 그 익일을 각 기한의 말일로 한다.

⑤ 신청기업은 신청서류의 미비 등으로 인해 벤처기업 확인 신청 또는 접수를 철회하려고 할 때는 벤처확인종합관리시스템을 통해 벤처기업 확인기관의 장에게 철회를 요청할 수 있으며, 벤처기업확인기관의 장은 철회사유가 합당하다고 판단될 경우에는 벤처확인종합관리시스템을 통해 철회를 승인한다는 내용을 통보하여야 한다.

⑥ 벤처기업확인기관의 장은 신청기업이 제출한 일체의 서류를 반환하지 아니하며, 신청기업이 제5항에 따라 신청을 철회한 경우에도 같다.

제16조(평가 실시 및 평가기준 등) ① 벤처기업확인기관은 제15조의 규정에 의하여 벤처기업 확인을 신청 받은 경우에는 벤처기업 유형에 따른 요건심사를 실시하여야 한다.

② 영 제2조의3제8항 및 제11항에 따른 평가는 현장실사를 통해서 실시한다.

③ 영 제2조의3제8항 및 제11항에 따른 기술의 혁신성, 사업의 성장성 평가는 [별표 4]의 평가표에 따라 벤처기업확인기관이 평가를 실시한다. 다만, 벤처기업확인기관의 장은 신청기업별 특성에 맞추어 동서식의 평가항목 범위 내에서 중소벤처기업부장관과 협의하여 심사항목과 배점을 조정하여 평가할 수 있다.

④ 예비벤처유형으로 확인받고자 하는 자에 대한 기술의 혁신성, 사업의 성장성 평가는 벤처기업확인기관이 [별표 5]의 평가표에 따라 실시한다.

⑤ 제1항에서 규정한 사항 외에 벤처기업의 확인을 위한 벤처기업 유형에 따른 요건심사, 평가실시 및 평가기준에 관하여 필요한 사항은 제24조에 따라 세부지침으로 정한다.

제17조(이의신청절차 등) 제15조제4항에 따른 통지를 받은 신청기업은 평가결과에 대해 법 제25조의5제1항에 따라 30일 이내에 이의 제기를 할 수 있다. 이 경우 벤처기업확인기관의 장은 벤처기업확인위원회에 회부하여 재심사를 실시하고 그 결과를 규칙 제13조제1항이 정한 기간 내에 이의제기 신청기업에게 통보하여야 한다.

제18조(벤처기업 확인서의 발급 또는 재발급) ① 벤처기업확인기관의 장은 신청기업이 벤처기업 요건에 해당된다고 확인한 때에는 [별지 제4호서식]에 따라 「벤처기업 확인서」(이하 "확인서"라 한다)를 발급하여야 한다.

② 벤처기업확인기관의 장은 예비벤처유형으로 확인을 신청한 자가 예비벤처유형 요건에 해당된다고 확인한 때에는 [별지 제5호서식]에 따라 「예비벤처기업 확인서」를 발급하여야 한다.

③ 벤처기업확인기관의 장은 벤처기업 요건의 미비 등으로 확인서 발급대상이 되지 않는 경우에는 그 사유를 신청기업에 통보하여야 한다.

④ 벤처기업확인기관의 장은 확인서를 발급받은 자가 [별지 제3호서식]을 갖추어 영문 또는 중문 확인서의 발급을 요청하는 때에는 [별지 제6호서식] 또는 [별지 제7호서식]에 따라 영문 또는 중문 확인서를 발급할 수 있다.

⑤ 벤처기업은 유효기간 중 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 벤처기업확인기관의 장에게 확인서의 재발급을 [별지 제8호서식] 을 작성하여 신청하여야 한다.

1. 업체명, 소재지 또는 대표자(개인사업자는 제외)가 변경되는 경우
2. 개인사업자가 해당 사업을 포괄적으로 양도·양수하여 법인으로 전환하는 경우(개인사업자가 신설법인의 주주 및 임원으로 참여한 경우에 한함)
3. 벤처기업이 벤처기업 또는 벤처기업이 아닌 기업과 합병하는 경우
(다만, 합병으로 인하여 벤처기업의 요건을 충족하지 못하는 경우는 재발급 하지 아니한다.)
4. 상법 제242조, 제286조, 제287조의43, 제604조 및 제607조에 의한 조직의 변경

⑥ 재발급한 확인서의 유효기간은 종전 확인서의 유효기간으로 한다. 단, 합병의 경우에는 지분율이 높은 기업의 확인서의 유효기간으로 한다.

제19조(확인서의 유효기간 산정 등) ① 영 제18조의4의 규정에 의한 ‘확인일’이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 기존 벤처기업이 유효기간 만료일 전 6개월 이내에 요청에 의하여 유효기간 만료일 이전에 벤처기업확인기관의 장에게 벤처기업 해당 여부를 확인 받은 경우 : 종전 유효기간 만료일 익일
2. 제1호에 해당하지 않는 기업의 경우 : 확인서 발급일

② 벤처기업확인기관의 장은 확인서의 유효기간의 만료가 도래하는 기업에 대하여 그 사실을 유효기간 만료 6개월 전까지 해당기업에 통보하여야 한다. 이 경우 유효기간 만료일 이전에 확인을 받고자 하는 기업은 필요 서류를 구비하여 만료 140일 전까지 벤처기업 확인을 요청하여야 한다.

제20조(벤처기업 확인의 취소 등) ① 벤처기업확인기관의 장은 법 제25조의2제1항의 규정에 의하여 벤처기업 확인을 취소한 경우 그 사실을 해당기업에 통보한다.

② 벤처기업확인기관의 장은 법 제25조의2제1항제2호에 불구하고 유효기간 내에 투자가 회수된 벤처기업에 대하여는 벤처기업 확인을 취소하지 않을 수 있다.

제6장 보칙

제21조(벤처기업에 관한 정보의 공개) ① 벤처기업확인기관의 장은 영 제18조의5에 따른 벤처기업 관련정보를 [별지 제9호서식]에 작성하여 벤처확인종합관리시스템을 통해 공개한다.

② 벤처기업확인기관의 장은 제1항의 벤처기업 관련정보로부터 추출될 수 있는 개인정보 처리에 관한 사항을 총괄할 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.

제22조(벤처확인 수수료) ① 신청기업은 벤처기업 확인 및 평가에 소요되는 수수료를 납부하여야 한다. 수수료의 금액(70만원 이내 범위에서

정한다), 납부 방법 및 절차 그 밖에 세부사항은 세부지침으로 정한다.

② 벤처기업확인기관의 장은 제1항의 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다. 해당 계정의 수수료는 **중소벤처기업부 담당부서의 장과 협의하여 벤처기업 확인제도의 운영 및 활성화, 벤처기업 확인에 수반되는 조사·연구·교육·홍보 및 정보시스템 운영, 벤처확인기업 사후관리 및 벤처확인 제도개선 등에 소요되는 비용을 충당하기 위하여 사용할 수 있다.**

③ 신청기업이 제15조제5항에 따라 벤처기업 확인 신청을 철회한 경우, 벤처기업확인기관의 장은 신청기업에게 제1항의 수수료를 반환한다. 다만 신청기업의 서류 검토 및 현장실사의 일부 또는 전부가 진행된 경우, 벤처기업확인기관의 장은 해당 절차에서 소요된 비용을 공제하고 수수료를 반환할 수 있다.

④ 기술혁신형기업으로 확인받은 신청기업이 기술혁신형기업 유효기간 시작일로부터 6개월 이내 혁신성장유형으로 벤처기업 확인을 신청하는 경우 벤처기업확인기관의 장은 해당 신청기업의 수수료를 일부 감면할 수 있다.

⑤ 예비벤처유형으로 확인받은 자가 확인일로부터 1년 이내에 혁신성장유형으로 벤처기업확인을 신청하는 경우 벤처기업확인기관의 장은 해당 신청기업의 수수료를 일부 감면할 수 있다.

제23조(수당 지급) 벤처기업확인기관의 장은 벤처기업확인위원회 위원에게 예산이 허용하는 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. 그 구체적인

사항은 세부지침으로 정한다.

제24조(세부지침의 제정) 벤처기업확인기관의 장은 이 요령에 저촉되지 않는 범위 내에서 중소벤처기업부장관과의 협의를 거쳐 벤처기업확인업무의 원활한 시행을 위하여 필요한 세부지침을 따로 정하여 운용할 수 있다.

제25조(벤처확인제도 성과 분석) ① 중소벤처기업부장관은 벤처기업확인기관의 장에게 벤처확인제도의 실적 및 성과를 조사·분석하여 보고할 것을 요청할 수 있다. 벤처기업확인기관의 장은 본 항에 따른 조사·분석을 외부기관에 의뢰할 수 있다.

② 제1항의 조사·분석에 관한 세부사항은 제24조에 따라 세부지침으로 정한다.

제26조(윤리규정의 제정) 벤처기업확인기관의 장은 벤처기업확인기관, 벤처기업확인위원회 및 전문평가기관의 임직원 또는 그로부터 위촉받은 자 등 벤처기업확인업무에 종사하는 자가 그 직무를 수행함에 있어 따라야 할 윤리규정을 중소벤처기업부장관과의 협의를 거쳐 제정·운영할 수 있다.

제27조(비밀유지) 벤처기업확인기관, 벤처기업확인위원회 및 전문평가기관의 임직원 또는 그로부터 위촉받은 자 등 벤처기업확인업무에 종사하는 자는 벤처기업확인기관 및 신청기업에 관한 정보를 포함하여 벤처기업확인업무와 관련하여 알게 된 일체의 정보를 비밀로 유지하여야 한다.

제28조(여성기업 차별금지) 벤처기업확인기관의 장은 이 요령에 따른 벤처기업확인과 관련하여 정당한 이유 없이 여성기업에게만 특정서류를 제출하도록 요구하는 등 여성기업을 차별하여서는 아니 된다.

제29조(재검토 기한) 중소벤처기업부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제30조(벤처기업 확인마크) ① 법 제25조에 따라 벤처기업임을 확인받은 기업은 [별표 6]에 따라 벤처기업 확인마크를 사용할 수 있다.

② 벤처기업은 벤처기업 확인마크를 사업장에 게시하거나, 기업 홍보 등을 위하여 활용할 수 있다.

③ 벤처기업 확인마크 사용기간은 영 제18조의4에 따른 벤처기업확인서의 유효기간으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 요령은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제19조의 개정규정은 고시 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

[별지 제4호 서식]

발급번호 제 호

벤처기업확인서

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE



- 기업명
- 사업자등록번호
- 대표자
- 주소
- 확인유형
- 유효기간

위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별법」
제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.



벤처기업확인기



이 확인서는 「벤처기업법」 제25조의3(벤처기업확인기관의 지정 등)에 따라 지정된 벤처기업확인기관
(사)벤처기업협회이 벤처기업종합관리시스템을 통해 정보를 확인하고 발급한 확인서입니다.

벤처기업 해당사유 : 벤처기업법 제2조의2제1항제2호 가목의 요건을 충족하는 벤처기업 (또는 나목의 요건을 충족하는 벤처기업, 또는 다목의 요건을 충족하는 벤처기업)

[별지 제5호 서식]

발급번호	계	호
예비벤처기업확인서 CERTIFICATE OF PRELIMINARY VENTURE ENTERPRISE  • 기업명 • 대표자 • 소재지 • 유효기간 위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.  벤처기업확인기관  이 확인서는 「벤처기업법」 제25조의3(벤처기업확인기관의 지정 등)에 따라 지정된 벤처기업확인기관 (사)벤처기업협회 이 벤처기업종합관리시스템을 통해 정보를 확인하고 발급한 확인서입니다.		

[별지 제6호 서식]

Certificate No. :

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE



- Company Name
- Business Registration Number
- Representative
- Address

- Certification Type
- Valid Date

This is to certify that the above-mentioned company has been confirmed
as a Venture Enterprise in accordance with
Article 25 of the Special Act on the Promotion of Venture Businesses.



Chairman of Organization for
Venture Enterprise Certification



This certificate has been issued via Venture Enterprise Management System by Organization for Venture Enterprise Certification (Korea Venture Business Association), which is appointed pursuant to Article 25-2 (Designation of Organization for Venture Enterprise Certification) of the Act on Special Measures for the Promotion of Venture Businesses.

Basis for Venture Enterprise: Company that complies with Article 2-2 (1) 2 (a) of the Venture Business Act (or with Article 2-2 (1) 2 (b) or with Article 2-2 (1) 2 (c)).

[별지 제7호 서식]

第 号

风险企业确认书

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE



- 企业名
- 营业执照号码
- 代表人名
- 地址
- 确认类型
- 有效期限

根据《关于培育风险企业特别法》第25条的规定，确认本企业为风险企业



此确认书是依据《风险企业法》第25条第3项（风险企业确认机构的任命）
所指定的风险企业确认机构（（财）风险企业协会）通过风险企业综合管理审查确认要项而颁发的确认书。

风险企业认定标准：符合《风险企业法》第2条之2第1款第2项甲目规定的企业（前项第2条之2第1款第2项乙目规定的企业，或符合第2条之2第1款第2项丙目规定的企业）。